

刑法
No.328

R7-19 (配点: 3)

月 日

月 日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものを2個選びなさい。

1. 甲は、乙から絵画を購入して自宅に保管していたところ、その後に同絵画は乙が窃取したものであることを知ったが、そのまま同絵画の保管を継続した。この場合、甲に盗品等保管罪が成立する。
2. 甲は、乙から腕時計を預かり自宅に保管していたところ、その後に同腕時計は乙が窃取したものであることを知ったが、そのまま乙のために同腕時計の保管を継続した。この場合、甲に盗品等保管罪が成立する。
3. 甲は、乙が窃取した宝石であることを知りつつ、乙から同宝石を有償で譲り受けたが、その時点で乙の同窃取行為について公訴時効が完成していた。この場合、甲に盗品等有償譲受け罪が成立する。
4. 甲は、乙が窃取した自動車であることを知りつつ、乙との間で同車の売買契約を締結し、その代金を乙に支払ったが、乙が甲に同車の引渡しをしなかった。この場合、甲に盗品等有償譲受け罪が成立する。
5. 甲は、甲と親族関係にない乙から、甲の実父Aが所有し、管理している自動車を乙が窃取したので同車を運搬してほしい旨依頼され、同車が盗品であると知りつつ、乙が指定した場所まで同車を運搬した。この場合、甲に盗品等運搬罪が成立し、その刑は免除されない。

No328

盗品等に関する罪

正答率

R7-19

正解

1、4 (順不同)

56%

1 誤っている

最判昭 34.7.3 は、委託を受けて本犯のために盗品等を保管する場合に盗品等保管罪 (256 条 2 項) が成立するとしている。「委託を受けて」とは、保管が保管者の一方的な意思から行われたものではなく、依頼を受けて行われたものであることを示すものである。本記述では、甲は絵画を購入しており、依頼を受けて保管しているわけではない。したがって、甲は「委託を受けて」本犯のために盗品を「保管」しているとはいえず、盗品等保管罪は成立しない。

2 正しい

最決昭 50.6.12 (百選Ⅱ76 事件) は、盗品であることを知らずに物品の保管を開始した後、盗品であることを知るに至ったのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、「盗品」の「保管」に当たり、盗品等保管罪が成立するとしている。

3 正しい

大判明 42.4.15 は、本犯について公訴時効が成立しても盗品等有償譲受け罪が成立するとしている。また、多数説も「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」(256 条 1 項) に当たるためには、本犯の犯罪行為が構成要件に該当する違法なものであれば足りるとしている。

4 誤っている

大判大 12.1.25 は、盗品等有償譲受け罪は盗品等であることを知って、売買・交換等の有償行為により盗品等を受領することによって成立するものであって、単に売買契約等を締結し、受領の事実がない場合には盗品等有償譲受け罪は成立しないとしている。したがって、盗品等有償譲受け罪は、有償譲受けについて契約をただけでは足りず、盗品等の移転が必要である。

5 正しい

最決昭 38.11.8 は、「刑法 257 条 1 項は、本犯と赃物に関する犯人との間に同条項所定の関係がある場合に、赃物に関する犯人の刑を免除する旨を規定したものである」としている。したがって、盗品等有償譲受け罪の犯人が被害者の子であっても、本犯である窃盗犯人と親族関係にない場合、当該盗品等有償譲受け罪の犯人について、その刑は免除されない。

以上により、誤っている記述は 1 と 4 であり、したがって、正解は肢 1 と肢 4 (順不同) となる。